

עין משפט
נר מצוה

ח:

מכּי רמו שערי באסינתי. פירש רש"י לשון ראשון להטיל שחר וקשה דבכל התלמוד לא מלינו שהיו עושין שחר משעורין אלא מתמרים או מנשות לכך נראה לשון שני שפירש רש"י וב' הלשונות האלו פי' רש"י אף בכמוצות פ"ק (דף טז):

קרטסים. אומר הר"ר שמעיה בלשון יוון הוא תפוס תפיסת שמים קרט לשון תפיסה וסיס לשון שמים ופי' דר"ל תפיסה שניה וניחא הא דקא אמרינן לקמן קרטסים ויוס שתפסו רומי מלכות וה"פ קרטסים תפיסה שניה ויוס שתפסה מלכות צראשונה:

ה"ג **נשתבחו** גִּרְסֵיהֶנוּ. וליג ליכתבינהו שהיי אין כותבין הלכות: **אֵלָא** שְׁלֵא דינו דיני נפשות. ואס תאמר והא אמרינן בפרק אלו נערות (כמוצות דף ג' וסס) משחרב צית המקדש אע"פ שצטלו ד' מיתות דין ד' מיתות לא נתצטלו מי שנחמיצ סקילה כו' ואמאי נקט משחרב צית המקדש והא אפי' מ' שנה צפני הצית לא דנו דיני נפשות וי"ל דמשחרב צית המקדש קאי אהא דמ"מ כשהיו רואין לורך שעה היו חוזרין אל הלשכה ודינן שס ומורי ה"ר מנחם אמר לנו צס רצו יהונתן דמשחרב צית המקדש קאי אהא דקאמר דין ד' מיתות לא צטלו וה"ק אע"פ שצטלו ארצע מיתות לגמרי לא צטלו דינס וכ"ש צאוטס מ' שנה קודם חורבן שנהגו דין ד' מיתות: **מַלְמַד** שהמקום גורם. וא"ת והא ירושלים נמי איקרי מקוס וגצי אילת קדשים ומעשר שני וכתיב במקוס אשר יצחר ה' וי"ל בלגצי דיני נפשות לא איקרי מקוס אלא לשכת הגזית שהיתה חזיה בקדש וחזיה בחול והיינו טעמא משום דבעי' סנהדרין סמוך לשכינה והכי נמי אמרינן (לקמן דף צג.) כל המעמיד דין שאינו הגון כאילו נטע אשרה אצל מוצח דכתיב שופטים ושוטרים וסומך ליה לא תטע לך אשרה אלא מוצח ה' ולפיכך גלו וישבו בנחות אע"פ שחנות עצמו היה צהר הצית מ"מ לא היה סמוך לשכינה כלשכת הגזית וא"ת מנלן קפידא במקוס שאר חייבי מיתות שלא צוקן ממרס דקרא לא כתיב אלא צוקן ממרס יש לומר דדרשנין כל זמן סנהדרין גדולה במקומה כדין אצל מוצח אז שופטים תמן לך צכל שעריך לשפוט דיני נפשות נסתלקו הס צטלו כל דיני נפשות (וע"ע תוס' שנת טו. ד"ה אלא ותוס' סנהדרין יד: ד"ה מלמד): וגמירי

לפני אידיהן פרק ראשון עבודה זרה

כל תלפין יומין. דצתר הלולא: צין אחר. עוצד כוכבים זה לישראל מחמת הלולא אזי עושה סעודה זו: ובין לא אחר לו. מסתמא להלולא מכיון ואסור דכל ימי הלולא מקריב לעבודת כוכבים: ומעיקרא. קודם שיכניס את אשתו מאימת חיישין להלולא אס

הזמין אנשים לסעוד אללו: **מכי רמו שערי באסינתי**. לעשות שחר ליום המספה: **אסינתי**. עריבות ששורין צהן שעורין לעשות שחר. ל"א נותנין עפר צעריבות חזרעין שס שעורין קודם ימי החופה ומציאין לפני החתן והכלה כשהן צמוחים ואומרים להס פרו ורצו כשעורין הללו שממערין ללאת מכל התצוזה: **דאדס תשוב**. ושמה ממנו העוצד כוכבים מאד: **יוס שספסה** צו רומי מלכות. שנלחמו עס יוניס ונלחוס ומלכו צכל העולם: **צימי קלפטרס מנלסא**. של אלכסנדריא כדאמר בהמפלת במסכת נדה (דף צז:) ונלחמו רומיים עמה ונלחוס ותפסו הס המלוכה: **עד דשפטינהו**. רומאי לישראל צהדייהו: **וכי אסנו**. רומאי לישראל אי מינן מלכי כו': **מרגליס**. אינה תשובה כאכפן טוב: **צסיס**. כן. (כ) תרגוס כנוי' צסיסיה. למושג מצרית להושיצה עליה: **כפו אינך**. הא נופך קרצונקל"א: **כפו לסו**. רומאי ליונאי: **עשירין ושים שנין קמו**. רומאי צהימנותייהו לישראל: **מעיקרא**. כי קמו רומאי צהימנותייהו: **מאי דרוס**. רומיים: **ואלסס** לנגדך. יעקב ועשו שוין צגדולה: **לפני עצדו**. דרך השר להלך לפניה: **פשטס**. שלטה: **מלכותס**.

רומי: **צמוס**. מקוס צהר הצית ומנות שמו: **דיני קנסוס**. אונס ומפסה ושלשים של עצד שנתנה תורה קצצה אחת ליקר ולוולל. ומאחר שלא ישצו צלשכת הגזית לא דנו וצטלו דיני קנסות דכתיב צתשולמי כפל שהוא קנס אשר ירשיעון אלהיס (שמות כצ) דהיינו מומחין וסמוכין צס רצו כדאמרין צסנהדרין יג:] ומי שאינו סמוך אינו דן דיני קנסות: **סחוס**. אלפיס אלהי סביצות העיר: **וסמך שס נו'**. והני צצנן צתר חורבן הצית הוו טוצא: **לונגיאחוס**. מנימות: **כי היכי דלא ליחייצו**. רוצמים קטלא דליין דיני דיני נפשות אפילו צסנהדרין קטנה צכל עיר אלא צומן שהיתה סנהדרין גדולה צישיצתה וצמקוס המיוחד לה והוא לשכת הגזית: **המקוס גורס**. לחייב הגדון ואס אינס שס לא ידונו. והאי קרא צדיני נפשות קאי כי יפלא ממך צצר [צגריסין] צפרשת שופטים ושוטרים צוקן ממרס: מלכות

הלכתא א"ר יצחק בר אבדימי לומר שלא דנו דיני קנסות דיני קנסות סלקא דעתך והאמר רב יהודה אמר רב ברם זכור אותו האיש לטוב ורבי יהודה בן בבא שמו שאלמלא הוא נשתבחו דיני קנסות מישראל נשתבחו לגרסינהו אלא בטלו דיני קנסות מישראל שגורה מלכות הרשעה גזרה" כל הסומך יהרג וכל הנסמך יהרג ועיר שסומכין בה תחרב ותחום שסומכין בו יעקר מה עשה רבי יהודה בן בבא הלך וישב בין שני הרים גדולים ובין שתי עיירות גדולות בין ב' תחומי שבת בין אושא לשפרעם וסמך שם חמשה זקנים ר"מ ור' יהודה ור' יוסי ור"ש ורבי אלעזר בן שמוע ורב אויא מוסיף אף רבי נחמיה כיון שהכירו בהם אויבים אמר להם בני רוצו אמרו לו רבי ואתה מה תהא עליך אמר להם הריתי מוטל לפניהם כאבן שאין לה הופכין אמרו לא וזו משם עד שנעצו לגופו ג' מאות לוולגיאות של ברזל ועשאוהו לגופו ככברה אמר רב נחמן בר יצחק לא תימא דיני קנסות אלא ישלא דנו דיני נפשות מ"ט כיון דחוז דנפשי לאו רוצחין ולא יכלי למידן אמרו מוטב נגלי במקום למקום כי היכי דלא ליחייבו דכתיב י^גועשית על פי הדבר אשר יגידו לך מן המקום ההוא (מלמד שהמקום גורם: מאה ושמונים ותו לא והתני רבי יוסי ברבי מלכות

הן ברחו ור' יהודה בן בבא נעצו בו שי' לזכיות של ברזל ועשו כל גופו ככברה. ומקשי' וכי כך אמר ר' יוסי כי מלכות הרשעה על ישראל בלבד והתני ר' יוסי (ברבין) אומר

מסורת הש"ס

(א) כמוצות ט. (ב) (ג) נצרת יט. וז"ל, (ד) (ה) נגיד הערוך אקד והוא שוהם בלשון מקראל, (ו) שבת טו., (ז) [סנהדרין מא.], (ח) שס יג: יד., (ט) [כס"א: שמד], (י) [סנההדרין איתא לונגיאחוס ופירש רש"י מנימות וצמרייהו גריסת הערוך לונגיות וצמד המוסף שקורין לרומת לונגי בלשון יוני וכן ראיתי צשלי"ה דף רלו: דל"ל לונגיות כד"ף ולא לונגיות צציי"מ ע"ש], (יא) [סנהדרין יד: ע"ש פס. ע"ש], (יב) [שמות לג, ט] כס"א: הרשעה,

תורה אור השלם

- וְאָמַר נִסְעָה וְלָכְהָ וְאֵלֶיכָה לְיָגֵדךָ: בראשית לג יב
- וְעָבַר אֵל אֲדֹנָי לִפְנֵי עַבְדִּי וְאָנֹכִי אֶתְחַלֶּקֶה לְאַשֵׁי קָרְנָל הַמִּלְאָכָה אֲשֶׁר לִפְנֵי וְקָרְנָל הַיָּלְדִים עַד אֲשֶׁר אָבֵא אֶל אֲדֹנָי שְׁעִירָךָ: בראשית לג יד
- וְעָשִׂיתָ עִל פִּי הַדָּבָר אֲשֶׁר יִצְדֹּק לִךְ מִן הַמִּקְוִים הַזֶּהוּא אֲשֶׁר יִבְחַר יְיָ וְשִׁמְרָתָ לְעִשְׂוֹת כָּכָל אֲשֶׁר יִזְדַּק: דברים יז י

בראשית לג יד

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה כמים כן למושב חבורה להושיבה עליה תרגום כנו בסיסה הס"ד:

תורה אור השלם

לעיו רש"י

קרבנות"א. אורם (אבן יקרה בעלת צבע אדום כזה ומקריאה ביהוה).

תורה אור השלם

מוסף רש"י

מכי רמו שערי באסינתי. יש שורין שעורין צעריבות מוס להטיל שחר ללורך חופה, וי"א לשס חתמן והכלה חזרעין שעורין צעלין לומר פרו ורצו ונחמו כשעורים הללו (כתובות ח.). פשטה. הסחילו לכושפן מלכות הרשעה. רומי (שבת טו.). בחנות. מקוס היה צירושלים וכן שמו (סנהדרין מא.). דיני קנסות ס"ד. וכו לשכת הגזית גורמת לדיני קנסות (שס). בטלו דיני קנסות. דכיון דללא צמיה צטלו (שס יד.). ובין שתי עיירות. ולא בתוך העיר, שאס יוודע שלא יחריבו את העיר (שס).